

TERMO DE ADESÃO AO USO PIX PELO GATEWAY

A REDE e MAXIPAGO! qualificadas em seu instrumento contratual e o ITAÚ UNIBANCO S.A. (“**Itaú**”), instituição financeira, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04344-902, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04, de outro lado, o “**Usuário Recebedor**”, qualificado em seu cadastro para utilização dos serviços de Gateway, por meio do Portal MaxiPago! neste ato representada na forma do seu estatuto social, e em conjunto denominadas “Partes”.

CONSIDERANDO QUE:

- a) O Itaú disponibiliza aos seus clientes, pessoas físicas e/ou jurídicas, os serviços de pagamento e recebimento prestados no arranjo de pagamento instantâneos (“Pix”) instituído pela Resolução do Banco Central do Brasil Nº 1, de 12 de agosto de 2020.
- b) O Cliente MaxiPago! tem interesse em viabilizar aos seus clientes o Pix como forma de pagamento de compras realizados em sua plataforma de vendas por meio das transações capturadas pelo uso do Gateway ou QR Code Dinâmico em seu site;
- c) O Cliente MaxiPago! tem ciência que ao disponibilizar aos seus clientes o Pix como forma de pagamento de compras de produtos ou serviços, serão computadas para fins de cobrança de uma transação de Gateway, conforme acordado em seu contrato vigente com a MaxiPago! ou nos moldes de adesão do produto de Gateway por meio da REDE.

As Partes, em comum acordo, decidem formalizar o presente Termo de Adesão ao Pix no Itaú (“Termo”) conforme condições a seguir expostas:

1. **Objeto.** O Usuário Recebedor por meio deste instrumento adere Condições Específicas para uso do Pix no Itaú (“Condições”), disponíveis no site <https://www.italu.com.br/> e regula as cobranças de recebimento Pix por meio de QR Code Estático e Dinâmico. As Partes acordam em caso de disposições conflitantes entre o disposto neste Termo e as disposições contidas nas Condições, prevalecerá as disposições contidas neste Termo, por serem mais específicas a esta operação.
2. **Irrevogabilidade das Transações:** O Itaú, de acordo com as normativas estipulada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL (“BCB”), garante que as transações Pix não contam com processo de cancelamento pelo usuário pagador, sendo que a transação pode ser devolvida apenas pelo Usuário Recebedor ou por autoridade pública competente.

- 3. Suporte técnico e instabilidade sistêmica:** O Itaú responsabiliza-se ainda por realizar todos os atendimentos técnicos preventivos e corretivos, sem ônus ao Usuário Recebedor, no âmbito de sua prestação de serviço enquanto provedor de conta transacional Pix ao Usuário Recebedor e de acordo com a Resolução do Banco Central do Brasil Nº 1, de 12 de agosto de 2020 e demais legislações pertinentes.

3.1. Itaú não se responsabiliza pela prestação de serviço por terceiros contratados pelo Usuário Recebedor para viabilizar as transações por Pix.

- 4. Tolerância:** A tolerância de uma das Partes quanto ao descumprimento de qualquer obrigação pela outra parte não significará renúncia ao direito de exigir o cumprimento das obrigações, nem perdão, nem alteração do que foi aqui contratado.
- 5. Compliance e Anticorrupção:** Sem prejuízo a qualquer outra obrigação as PARTES declaram que: (i) exercem suas atividades respeitando e cumprindo todos os requisitos dispostos em leis, regras, regulamentos e tratados anticorrupção, bem como, de qualquer outra norma aplicável ao presente instrumento; (ii) não utilizam de trabalho ilegal e comprometem-se a não utilizar práticas de trabalho escravo ou análogo a este, nem de mão de obra infantil, salvo, com relação a esse último, a condição de aprendiz em conformidade com as leis aplicáveis; (iii) não utilizam de prática de discriminação, incluindo, mas não se limitando à cor, raça, religião, condição física e/ou social, situação familiar, posicionamento político, gênero ou orientação sexual e; (iv) prezam pela confidencialidade de toda e qualquer informação sigilosa a que tiverem acesso em decorrência da presente relação contratual.
- 6. Confidencialidade e Proteção de Dados:** As Partes acordam que as condições prevista neste Termo são de caráter confidencial e que caso tenham acesso as quaisquer dados pessoais, o mesmo garante que atenderá à legislação vigente, em especial à Lei 13.709 de 2018, com relação à integridade, veracidade e privacidade dos dados., e que todos os dados pessoais aos quais tiver acesso sempre que solicitado pela parte interessada ou pelo próprio titular de tais dados, deverão ser excluídos nos termos da Lei 13.709 de 2018.
- 7. Litígios:** Em caso de litígio ajuizado apenas contra uma das partes: i) a parte prejudicada notificará a parte responsável para que esta compareça espontaneamente; ii) sempre que processualmente possível, a parte responsável assumirá a posição de demandada principal no litígio, e se obriga a solicitar a imediata exclusão da parte prejudicada; iii) alternativamente, a parte prejudicada deverá denunciar a lide à parte responsável.

Mudanças nos Termos de Uso: A REDE ou a MaxiPago! se reserva ao direito de fazer mudanças nos Serviços, produtos, preços, qualidades, quantidades, informações e quaisquer outros materiais, bem como encerrar suas atividades, mediante a comunicação prévia de 15 dias.

Para aceitar as condições dos Serviços Pix: O cliente deverá informar seu login e senha criado e validado no Portal MaxiPago, garantindo que, após a sua autenticação, seu acesso será pessoal e intransferível, sendo responsável por manter a confidencialidade de seus dados de usuário e sua senha criados ou alterados para utilização dos Serviços, bem como por todas as atividades que ocorram com seu acesso, se comprometendo a notificar imediatamente a REDE ou a MaxiPago! a partir do conhecimento, sobre o uso não autorizado ou desconhecido no uso do Gateway, Serviço ou qualquer outra violação de segurança. A REDE ou a MaxiPago! não se responsabilizam por quaisquer perdas e/ou danos resultantes de acessos não autorizados ou uso em seu acesso.

Ao usar os serviços com meio de pagamento Pix, o Cliente MaxiPago! Ou Estabelecimento Rede, seja, pessoa física ou jurídica (“Estabelecimento”) concorda integralmente com estes Termos de Uso.